

1501805-26.2021.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Heverton Rodrigues Goulart

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... (fls.52/54-condenação definitiva por tráfico de drogas), onde a pena de advertência seria por demais branda. Esclareço que a fixação da pena de prestação de serviços à comunidade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, sem que se aplique, de forma estanque, uma determinada quantidade de pena. Em vista disso, fixo a pena de prestação de serviço à comunidade imposta ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Olsen, 300, Penápolis-SP - cep 16300-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501805-26.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501805-26.2021.8.26.0438

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAILSON MENDES DOS SANTOS SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Heverton Rodrigues Goulart

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Finda a instrução criminal, a ação é procedente. Vejamos.

A materialidade está provada pelo Laudos do Exame Químico Toxicológico (fls. 153/158), Boletim de Ocorrência (fls. 07/10) e prova oral colhida.

A autoria, de igual forma, está provada nos autos.

O acusado Jailson Mendes dos Santos Souza, ouvido em Juízo, confessou os fatos narrados na Denúncia. Disse que a droga encontrada era sua, para seu uso. Disse que está em tratamento para deixar o vício.

O PM Renato de Souza Revoredo, ouvido na fase policial (fls.02), disse que no dia dos fatos estavam em patrulhamento quando viram o réu sair de casa abandonada; quando avistou a viatura, o réu jogou algo por cima do muro; fizeram a abordagem e foi encontrada quantia de R\$10,00; próximo a seu pé, um pedaço de crack; ao adentrarem na residência abandonada onde o réu havia jogado algo, encontraram o restante do crack; no momento o réu negou a propriedade desta porção. Foi levado ao plantão policial.

O PM Deivis da Silva Sonsino, ouvido na fase policial (fls. 03), deu a mesma versão dos fatos.

Desta forma, diante da declaração das testemunhas e a confissão do acusado, e em face do conjunto probatório dos autos, restou demonstrado que o acusado tinha em depósito o entorpecente para uso próprio, impõe-se sua condenação pelo crime descrito no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Nesse passo, saliento que a nova Lei de Drogas não provocou a descriminalização do porte para consumo pessoal, nem tampouco despenalizou a conduta.

Proibiu o novo diploma legal, tão-somente, a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário, tanto que são previstos, no preceito secundário daquele tipo legal (art. 28, lei 11.343/06), outros tipos de sanções aplicáveis à espécie.

Ainda, não há que se falar em princípio da insignificância, pois o entorpecente, mesmo em pouca quantidade, pode causar danos à saúde pública (bem jurídico protegido pelo tipo penal).

Passo à dosimetria da medida.

Entendo que a pena de prestação de serviços à comunidade mostra-se como a medida mais adequada ao caso em análise, por tratar-se de réu reincidente (fls.52/54- condenação definitiva por tráfico de drogas), onde a pena de advertência seria por demais branda. Esclareço que a fixação da pena de prestação de serviços à comunidade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, sem que se aplique, de forma estanque, uma determinada quantidade de pena. Em vista disso, fixo a pena de prestação de serviço à comunidade imposta ao acusado pelo prazo de cinco meses. Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado JAILSON MENDES DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, nas penas do crime do artigo 28, prevista no seu inciso II, da Lei 11.343/06, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses em favor de entidade pública a ser definida no momento da execução da medida.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arbitro no valor previsto na tabela do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria do Estado os honorários advocatícios do advogado nomeado (fls. 128). Oportunamente, expeça-se certidão.

P.R.I.C.

Penápolis, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA